Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa

Rua Buenos Aires, 919 - Bairro: Centro - CEP: 98780735 - Fone: (55) 3029-9979 - Email: frsantrosa3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011675-86.2024.8.21.0028/RS

AUTOR: ISAQUE RESCHKE WEISS

RÉU: UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

I. R. W. representado pela genitora **JOSI CRISTINA RESCHKE WEISS**, ajuizou *"ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela"*, em face de **UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, qualificados nos autos. Narrou que mantém vínculo na qualidade de segurado do plano de saúde ofertado pela ré. Alegou que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: 6A02). Afirmou que lhe foi prescrito acompanhamento multidisciplinar essencial e contínuo, consistente em atendimento com psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga. Relatou que solicitou a autorização para realização e cobertura do tratamento, contudo, a cobertura foi negada pela requerida, sob o argumento de que o serviço não estaria contemplado no plano em questão. Sustentou a imprescindibilidade e urgência do tratamento. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Colacionou jurisprudência. Postulou, liminarmente, que a parte ré forneça o tratamento para o autor, sob pena de multa diária. Requereu a procedência dos pedidos para condenar a requerida a fornecer o tratamento contínuo e multidisciplinar ao autor. Postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça (1.1). Juntou documentos (evento 1).

Foi deferido o benefício da gratuidade da justiça e deferido o pedido de antecipação de tutela (4.1).

Citada (evento 10), a parte ré apresentou contestação (14.1). Sustentou que a parte autora é beneficiária de contrato de plano de saúde não regulamentado e não adaptado à Lei n.° 9.656/98. Aduziu que foram realizadas diversas ofertas de ampliação da cobertura do plano de saúde contratado pelos beneficiários por intermédio do Sindicato dos Servidores Municipais. Alegou a ausência de cobertura para o atendimento solicitado pela parte autora e a não incidência da Lei n.º 9.656/98 ao caso. Defendeu que o Estado possui obrigação em fornecer tratamento necessário ao cidadão se o procedimento pleiteado estiver excluído da cobertura ajustada com o plano de saúde privado. Impugnou a pretensão de inversão do ônus da prova. Colacionou jurisprudência. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (evento 14).

Interposto recurso de agravo de instrumento pela parte ré contra a decisão que deferiu a tutela de urgência. O recurso foi desprovido (processo 5370136-14.2024.8.21.7000/TJRS, evento 24, ACOR2).

Houve réplica (18.1).

Instadas as partes para dizer sobre a pretensão probatória (21.1).

A parte ré postulou a expedição de ofício à ANS (27.1), enquanto a parte autora deu ciência e renunciou ao prazo (evento 36).

O Ministério Público apresentou parecer pela procedência dos pedidos (41.1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora pretende a condenação da parte requerida ao fornecimento/cobertura das despesas médicas advindas do tratamento multidisciplinar, consistente em acompanhamento com psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e fonoaudióloga.

No caso em exame, o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10: 6A02), necessitando realizar o tratamento e acompanhamento indicado, solicitação negada pela ré. A requerida negou a cobertura tendo em vista que o contrato firmado com a parte autora é da modalidade não regulamentado, alegando inexistir obrigação de cobertura.

Pois bem.

Não se desconhece que o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, que questiona a Lei n.º 9.656/1998 na qual, por unanimidade dos votos, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2º e art. 35-E, ambos da Lei n.º 9.656/98, portanto, não há obrigatoriedade, por parte da operadora do plano de saúde, de oferecer o plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados, o que afastaria por completo a aplicabilidade da Lei n.º 9.656/98.

Porém, em recentes julgados proferidos pelo STJ, restou consolidado que as regras estabelecidas na Lei n.º 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas eventual abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores, pode ser aferido com base no Código de Defesa do

Consumidor.

Nesse sentido seguem julgados do egrégio STJ, *in verbis*:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.

4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia*. 5. Agravo interno não provido.*

(AgInt no RESP. nº 1.349.647/RJ, Relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 23/11/2018, grifei).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. 'É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor' (REsp 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, Dje 28/06/2013.

*3. **'Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento' (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).***

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.027.161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe de 25/05/2017, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE LEI 9.656/98, ART. 35. CONTRATOS ANTERIORES. NÃO. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

*2. **As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a abusividade de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor.***

3. Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a cirurgia ao qual foi submetido o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde do tratamento de quimioterapia indicado pelo médico que assiste o paciente.

Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1.214.119/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe de 23/11/2015, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 6º DA LICC. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI 9.656/98. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. (...)

2.- A matéria contida no art. 6º da LICC (atual LINDB) tem índole constitucional, razão pela qual é vedada a análise em Recurso Especial.

3.- 'Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento.' *(AgRg no REsp 1260121/SP) (AgRg no AREsp 327.547/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe de 1º/08/2013, grifei).*

Ademais, é entendimento da jurisprudência que cabe às operadoras de plano de saúde adaptarem os contratos antigos às exigências mínimas da Lei n.º 9.656/98, já que se caracterizam como relações de trato sucessivo e renovação periódica, devendo adaptar-se às inovações legislativas de cada período.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, *in verbis*:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL BILATERAL. PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL BILATERAL NÃO CIMENTADA. PRÓTESES. ATO CIRÚRGICO. COBERTURA DEVIDA.

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do seu artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõem a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998.

*2. **Aplica-se a Lei 9.656/98 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência em razão destes serem de trato sucessivo e haver previsão de renovações automáticas, as quais ocorreram quando já em vigor a novel legislação, devendo a esta se adaptarem. Ademais, é incumbência da operadora comprovar que ofertou a possibilidade de adaptação do plano nos termos legalmente exigidos. Caso em que aplicável a novel legislação.***

3. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.

4. Nessa senda, tem-se que próteses ligadas ao ato cirúrgico — incontroversamente o caso dos autos, conforme recomendado no atestado de fl. 15 —, nos termos do que dispõe o art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98, não podem ser excluídas da cobertura ofertada pelos planos de saúde.

***SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.** (Apelação Cível Nº 70079717385, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 18/12/2018, grifei).*

***APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RADIOTERAPIA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98. APLICAÇÃO IMEDIATA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. (…) COBERTURA CONTRATUAL –** A **circunstância de o contrato de plano de saúde não ter sido adaptado à Lei n. 9.656/98 não afasta a incidência do mencionado diploma legal, por se tratar de norma de interesse público, com aplicação imediata, em relações marcadas pela continuidade que, a despeito de nascidas em período anterior à sua vigência, devem sofrer os efeitos da nova lei. S**endo assim, a previsão contratual que limita a radioterapia a 20 sessões ao ano mostra-se abusiva e nula de pleno direito, pois restringe o **tratamento** necessário ao restabelecimento do paciente em função de critérios outros que não o médico, gerando flagrante restrição injustificada aos direitos do consumidor. (...) AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70041065012, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 20/08/2015, grifei).*

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO FIRMADO EM PERIODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 9.656/98. RADIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO. DEVER DE ASSEGURAR O CUSTEIO. NÃO CIENTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA ADAPTAÇÃO AOS NOVOS PLANOS, CASO EM QUE NÃO SE EXCLUI A COBERTURA EM HIPÓTESES DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE RADIOTERAPIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

1. Narra a parte autora ser beneficiária de plano de saúde junto à Ré, e que em agosto de 2013, fora diagnosticada com câncer de mama. Aduz que a requerida autorizou o pagamento da cirurgia, negando, todavia, o custeio do tratamento quimioterápico, sob a justificativa de que o contrato da autora previa exclusão desta cobertura. Afirma que realizou o tratamento, arcando com as despesas. Pugna a condenação da ré no reembolso dos valores gastos com o tratamento, exames, consulta e transporte, em dobro, bem como indenização pelo dano moral.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autora, condenando a ré no pagamento do tratamento quimioterápico e afastando a indenização por danos morais.

3. O contrato em tela deve ser interpretado favoravelmente ao segurado hipossuficiente, art. 47 CDC, pois, o contrato de plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado e impõe a boa-fé e a clareza das informações prestadas pelos contratantes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98 e Súmula n. 469 do STJ.

*4. **Após a entrada em vigor da Lei dos Planos de Saúde – Lei 9.656/98 -, os contratos antigos devem ser adaptados à nova legislação e, principalmente, interpretados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do princípio da boa-fé. Dever anexo de informação.***

5. A ré traz aos autos provas de que ofertou a adaptação e migração do plano de saúde, todavia, a oferta foi endereçada à contratante Segurança Vêneto Ltda. e não a todos os beneficiários do pacto firmado por essa, entre eles a demandante. Assim, não restando comprovado pela operadora que tenha sido oferecida à autora a possibilidade de adaptação do contrato, é de se considerar que o plano de saúde da requerente, enquadrado na categoria dos contratos de trato sucessivo e de renovação periódica, passou a vigorar com as coberturas mínimas estabelecidas pela aludida modificação legal.

6. Ademais, os planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e a negativa de cobertura, nos moldes do art. 51, inc. IV, do CDC é abusiva, razão pela qual é procedente o pleito autoral de devolução dos valores despendidos provados nos autos.

7. No que tange aos danos morais, vai provido o recurso da parte autora, pois, evidentes os danos extrapatrimoniais na espécie. A ação da ré coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade e impotência, circunstâncias capazes, por si só, de romper o equilíbrio psicológico de qualquer pessoa, ainda mais daquela que já se encontra desestabilizada emocionalmente em razão de doença. Precedente: Recurso Cível Nº 71002432698, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 15/07/2010.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006960421, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 26/04/2018, grifei).

Assim, à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente com base no art. 51, IV, da Lei n.º 8.078/90, a cláusula de limitação ou restrição dos procedimentos médicos viola o princípio da boa fé objetiva .

Destaco, por oportuno que em recente parecer exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Parecer Técnico n.º 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, divulgado em 19/08/2022, anexado no evento 14 (14.6), há as seguintes disposições a respeito da cobertura obrigatória do tratamento postulado pela parte autora, *sic:*

> *Neste sentido, diversas abordagens terapêuticas (cognitivo-comportamental, de base psicanalítica, gestalt-terapia, entre outras), técnicas/métodos (Modelo Denver de Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture Exchange Communication System - PECS; Modelo ABA - Applied Behavior Analysis; Modelo DIR/Floortime; SON-RISE - Son-Rise Program, entre outros), uso de jogos e aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o manejo/tratamento da pessoa com transtorno do espectro autista. Também é variada a forma de abordagem, podendo ser desde as individuais, realizadas por profissionais intensamente treinados em uma área específica, até aquelas compostas por atendimentos multidisciplinares, em equipes compostas por médicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros.*

O referido documento esclarece sobre a obrigação dos planos de saúde em cobrir, principalmente, os serviços prestados por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas utilizados no tratamento do transtorno transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

O parecer também refere que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não detalha, estritamente, a técnica, abordagem ou método terapêutico a ser empregado nas intervenções diagnóstico-terapêuticas relacionadas a problemas de saúde sob a responsabilidade profissional.

Além do mais, o parecer lista várias estratégias terapêuticas que, quando utilizadas nas categorias estabelecidas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo), devem receber cobertura do plano de saúde.

Em que pese a alegação da parte requerida, não há cláusula contratual com previsão expressa de exclusão de cobertura dos atendimentos postulados, conforme se extrai do contrato juntado no evento 14 (14.5).

Ademais, a relação havida entre as partes está consubstanciada nos documentos acostados no evento 1 (1.7 e 1.9), assim como o diagnóstico do autor de Transtorno do Espectro Autista (CID-10: 6A02) foi comprovado no laudo médico (1.6), no qual há a prescrição médica das terapias postuladas.

Desta forma, em se tratando de negativa de cobertura abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, afigura-se indevida a recusa da operadora em custear as sessões médicas almejadas (atendimento com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga).

Em relação ao tratamento psicopedagógico, a parte ré sustenta que o mesmo é realizado por profissional da área da educação, não havendo cobertura. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.064.964/SP, reconheceu a possibilidade de negativa de cobertura do tratamento psicopedagógico quando realizado por profissional da área de educação. Contudo, considerou que tal terapia deve ser contemplada nas sessões de psicologia.

> *RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.*
> *1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.*
> *2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro **autista**, além da configuração do dano moral.*
> *3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).*
> *4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).*
> *5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.*
> *6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).*
> *7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).*
> ***8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar <u>ou realizado por profissional do ensino.</u>***
> *9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.*
> *10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.*
> *11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos. (REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024, grifei).*

No mesmo sentido é a atual jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, o qual afastou a cobertura para a terapia psicopedagógica, se realizada por profissional da educação:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOPEDAGOGIA. COBERTURA DEVIDA. 1. A cobertura para o tratamento com abordagem multidisciplinar está prevista na Resolução n. 465/2021 e na Resolução n. 469/2021, ambas da ANS, estabelecendo que a operadora deverá oferecer cobertura para o tratamento ou técnica indicado pelo médico assistente do paciente portador de transtorno global do desenvolvimento. 2.* ***Embora a atividade do psicopedagogo seja regularmente desenvolvida por profissional da área da educação, não obstante também haver a possibilidade de ser realizado por profissionais ligados à saúde, se prestada em ambiente clínico e dentro do tratamento multidisciplinar prescrito, configura efetivo serviço de assistência à saúde objeto do contrato firmado entre as partes.*** *3. Sentença de parcial procedência confirmada. Honorários recursais devidos. 4. Prequestionamento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50037674420228212001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-04-2025, grifei).*

Diante disso, inviável exigir da ré o fornecimento de sessões psicopedagógicas nos moldes de um serviço educacional. Porém, fica a requerida obrigada a cobrir/fornecer o tratamento psicopedagógico ao autor, se realizado por profissional da saúde devidamente habilitado, em ambiente clínico, seja de sua rede credenciada, ou, se inexistente na rede, mediante custeio de profissional particular.

Da mesma forma, incumbe à ré fornecer/custear as demais sessões almejadas (atendimento com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga).

ISSO POSTO, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por I. R. W., representado pela genitora JOSI CRISTINA RESCHKE WEISS, contra a UNIMED FRONTEIRA NOROESTE/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA, para **CONDENAR** a parte ré a fornecer/custear o tratamento ao autor (atendimento fonoaudiólogo - 1h por semana; atendimento psicopedagógico - 1h por semana; terapia ocupacional - 1h por semana; e atendimento psicológico - 1h por semana), nos termos da fundamentação e enquanto necessitar, sem prejuízo, contudo, de eventuais reajustes nas respectivas periodicidades ou cargas horárias que se façam necessárias.

Confirmo a liminar deferida no evento 4 (4.1).

Condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Sentença publicada e registrada pelo sistema.

Partes intimadas eletronicamente.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **MIROSLAVA DO CARMO MENDONCA, Juíza de Direito**, em 10/12/2025, às 19:03:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10089009892v75** e o código CRC **f0aab39c**.